

Aula 8 - Legislação Institucional do PJSC

Lei nº 6.745/1985 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Santa Catarina: provimento, posse, exercício, estágio probatório, direitos, vantagens, licenças e afastamentos.

Material direcionado à banca FGV. Prioridade: literalidade normativa, competência, prazos, distinções entre institutos e questões com distratores plausíveis. Formatação em fundo claro, texto preto e tabelas simples.

Aula	Recorte da trilha	Risco FGV
8	Lei nº 6.745/1985: provimento, posse, exercício, estágio probatório, direitos, vantagens, licenças e afastamentos.	Troca de prazo, confusão entre posse e exercício, estágio probatório x estabilidade, licença x afastamento, remuneração x vencimento, regra geral x exceção.

1. Objetivo da aula e conexão com o edital

Esta aula cobre a parte inicial e funcional da Lei nº 6.745/1985, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina. O foco não é decorar toda a lei de forma linear, mas transformar os dispositivos mais prováveis em pontos: ingresso, posse, exercício, estágio probatório, férias, licenças, remuneração, vantagens e afastamentos.

No edital do TJSC 2026, a disciplina Legislação Institucional do PJSC possui 6 questões dentro de Conhecimentos Gerais. Para Analista de Sistemas, a prova objetiva possui 80 questões, com 6 de Legislação Institucional. Isso torna a matéria pequena no volume, mas decisiva em literalidade. Uma troca de prazo ou de expressão legal pode custar ponto.

A FGV costuma cobrar legislação institucional com enunciado situacional: servidor nomeado que perde prazo de posse, licença por doença em pessoa da família, estágio probatório interrompido por afastamento, ou confusão entre vencimento, remuneração e vantagens. Por isso, a aula foi organizada por institutos e por armadilhas de prova.

2. Fontes normativas usadas

Fonte	Uso na aula	Observação de prova
Edital TJSC nº 10/2026, retificado em 10/04/2026	Confirma a disciplina, o número de questões e a inclusão da Lei nº 6.745/1985 no conteúdo programático.	O edital delimita o que estudar; não substitui a leitura da lei.
Lei nº 6.745/1985, versão compilada da ALESC	Base principal da aula: concurso, nomeação, posse, estágio probatório, exercício, férias, licenças, remuneração, vantagens e direitos.	Use sempre a versão compilada oficial, pois há dispositivos revogados e alterações posteriores.
Lei Complementar nº 447/2009	Complementa o estudo sobre licença gestação, lactante, licença-paternidade e licença adotante.	A lei foi alterada e contém anotações de controle de constitucionalidade. A versão oficial deve ser conferida próximo da prova.
Constituição Federal, art. 41	Critério constitucional de estabilidade após 3 anos de efetivo exercício.	Quando a lei estadual antiga mencionar 2 anos, a leitura de prova deve observar o parâmetro constitucional atual.
Manual Mestre de Calibração FGV do projeto	Régua de qualidade para teoria, questões, comentários e distratores.	Questões não devem ter padrão visual de gabarito nem alternativas absurdas.

Atenção de atualização: esta aula usa a versão compilada oficial disponível na ALESC e fontes oficiais correlatas consultadas em junho de 2026. Como leis funcionais sofrem alterações, confira a versão oficial novamente na reta final da prova.

3. Mapa da Lei nº 6.745/1985 nesta aula

A Lei nº 6.745/1985 é extensa. Para esta aula, o recorte útil é o que aparece antes do regime disciplinar específico e que costuma gerar questões de literalidade.

Bloco	Dispositivos centrais	O que a FGV tende a explorar
Disposições iniciais	Arts. 1º a 4º	Quem é funcionário público; cargo efetivo ou em comissão; proibição de serviço gratuito; função de confiança.

Bloco	Dispositivos centrais	O que a FGV tende a explorar
Concurso e nomeação	Arts. 5º a 11	Concurso como regra; cargo em comissão como exceção; nomeação efetiva x nomeação em comissão; ordem de classificação.
Posse	Arts. 12 a 14	Conceito de posse; prazo de 30 dias; prorrogação; nomeação sem efeito se a posse não ocorrer.
Estágio probatório	Arts. 15 e 16	3 anos; requisitos; comissão mínima de 3 membros; suspensão da contagem; ciência trimestral; defesa em 15 dias.
Exercício, lotação e afastamentos	Arts. 17 a 27	Registro do exercício; trânsito; afastamento autorizado; faltas; faltas por motivo particular; aviso à chefia.
Movimentação funcional	Arts. 32 a 39	Redistribuição, readaptação, recondução e substituição.
Direitos que se fundam no exercício	Arts. 42 a 61	Tempo de serviço; estabilidade; progresso funcional; férias.
Licenças	Arts. 62 a 80 e LC nº 447/2009	Espécies de licença; prazos; remuneração; licença-prêmio; licença gestação/adotante.
Remuneração e vantagens	Arts. 81 a 103	Remuneração x vencimento; vantagens pecuniárias; gratificações; trabalho noturno; diárias; ajuda de custo.
Amparo social	Arts. 114 a 123	Assistência, previdência, acidente em serviço, auxílio-funeral, salário-família.

4. Conceitos básicos que a FGV pode cobrar

4.1 Funcionário público, cargo público e função de confiança

Para a Lei nº 6.745/1985, **funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público criado por lei, de provimento efetivo ou em comissão, com denominação, função, vencimento próprio, número certo e pagamento pelo erário estadual**. O detalhe relevante é que a lei trabalha com a linguagem tradicional de 'funcionário público', embora em provas modernas também apareça a expressão 'servidor'.

Cargo público é o lugar jurídico criado por lei e ocupado por uma pessoa. Função de confiança, por outro lado, é uma situação funcional transitória criada por ato administrativo e atribuída a funcionário público estadual, mediante livre escolha, para desempenho de atribuições regimentais. Não confunda função de confiança com cargo efetivo ou cargo em comissão.

Instituto	Ideia central	Pegadinha
Cargo efetivo	Preenchido, em regra, por concurso público.	Não é livremente nomeável e exonerável como cargo em comissão.
Cargo em comissão	Cargo declarado em lei de livre nomeação e exoneração.	Dispensa concurso para o provimento, mas exige requisitos básicos.
Função de confiança	Situação transitória atribuída a funcionário público para atribuições regimentais.	O ato de designação vigora com a publicação, independentemente de posse.

4.2 Provimento, nomeação, posse e exercício

A sequência mental para prova é: concurso ou hipótese legal de livre nomeação; nomeação; posse; exercício. A FGV pode inverter essa ordem ou tratar posse e exercício como sinônimos. Não são sinônimos.

Etapa	O que significa	Ponto de prova
Provimento	Preenchimento do cargo público por pessoa habilitada ou por hipótese legal de ingresso/reingresso.	É o gênero; nomeação é a forma mais cobrada no ingresso inicial.
Nomeação	Ato de designação para ocupar cargo efetivo ou em comissão.	Efetivo decorre de concurso; comissão é livre nomeação e exoneração, nos termos da lei.
Posse	Ato pelo qual o nomeado manifesta, pessoal e expressamente, a vontade de aceitar a nomeação e inicia o exercício das funções, nos termos do art. 12.	Prazo de 30 dias da publicação da nomeação; pode haver prorrogação.
Exercício	Desempenho efetivo das atribuições no órgão de lotação.	Início, suspensão, reinício e alterações são registrados no assentamento individual.

Associação rápida: nomeação chama; posse aceita; exercício trabalha. Em prova, **se o candidato foi nomeado, mas não tomou posse no prazo por ato ou omissão de sua responsabilidade, a nomeação será tornada sem efeito.**

5. Concurso, nomeação e posse

5.1 Concurso público como regra

A admissão ao serviço estadual dependerá sempre de aprovação prévia em concurso público, **exceto para o provimento de cargos em comissão**. A regra é concurso; a exceção é o cargo em comissão. O concurso seleciona candidatos por avaliação de conhecimentos e qualificação profissional, mediante provas ou provas e títulos, seguido de exame de sanidade físico-mental e verificação de desempenho no estágio probatório.

O edital do concurso deve abrir prazo mínimo de 30 dias para inscrição. Os requisitos básicos para inscrição incluem nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais e idade mínima de 18 anos. A homologação do concurso gera certificado de habilitação aos aprovados, com validade de 2 anos, sem prejuízo da regra constitucional de validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período.

5.2 Nomeação

A nomeação será feita em caráter efetivo, quando decorrer de concurso público, e em comissão, quando se tratar de cargo declarado em lei como de livre nomeação e exoneração. A nomeação efetiva deve observar o número de vagas existentes, a ordem de classificação, o cargo objeto do concurso e a aprovação em exame de saúde.

Para cargo em comissão, a lei exige as condições básicas do art. 7º: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais e idade mínima de 18 anos. O cargo em comissão não passa a exigir concurso por causa disso; ele apenas não dispensa os requisitos mínimos de investidura.

5.3 Posse

A posse é um dos pontos de maior ROI para a prova. A posse terá lugar no prazo de 30 dias da data da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial. A requerimento do interessado, **esse prazo poderá ser prorrogado por mais 30 dias ou enquanto durar o impedimento**, se o nomeado estiver comprovadamente doente.

Se a posse não ocorrer no prazo, por ato ou omissão de responsabilidade do nomeado, a nomeação será tornada sem efeito. Esse efeito não é demissão; o servidor sequer completou a investidura. A FGV pode tentar chamar isso de penalidade disciplinar, mas não é.

Situação	Consequência correta
Nomeado não toma posse por ato ou omissão de sua responsabilidade	Nomeação tornada sem efeito.
Nomeado requer prorrogação no prazo	Pode haver prorrogação por mais 30 dias.
Nomeado está comprovadamente doente	Prazo pode ser prorrogado enquanto durar o impedimento.
Nomeado é incorporado às Forças Armadas antes da posse	Prazo conta da data da desincorporação.

6. Estágio probatório e estabilidade

6.1 Estágio probatório

O servidor nomeado para cargo efetivo fica sujeito a estágio probatório de 3 anos de efetivo exercício no cargo para o qual prestou concurso. O objetivo é apurar os requisitos necessários à confirmação no cargo.

A lei enumera quatro requisitos básicos: idoneidade moral; assiduidade e pontualidade; disciplina; eficiência. A verificação será efetuada por comissão de, no mínimo, 3 membros designados pelo titular do órgão. Se o servidor não preencher os requisitos, a comissão concluirá processo de acompanhamento de desempenho destinado à exoneração.

Ao servidor em estágio probatório será dada ciência trimestral do processo de acompanhamento do seu desempenho. Se o processo estiver concluído para fins de exoneração, ele terá vista e prazo de 15 dias para apresentar defesa.

Elemento	Regra
Duração	3 anos de efetivo exercício no cargo.
Requisitos	Idoneidade moral; assiduidade e pontualidade; disciplina; eficiência.
Comissão	No mínimo, 3 membros designados pelo titular do órgão.
Ciência do servidor	Trimestralmente.
Defesa	15 dias quando o processo estiver concluído para fins de exoneração.
Suspensão da contagem	Afastamento a qualquer título, exceto férias e exercício de cargo comissionado com atribuições afins às do cargo efetivo.

6.2 Estágio probatório não é estabilidade

Estágio probatório é avaliação de aptidão para confirmação no cargo. Estabilidade é garantia constitucional de permanência no serviço público após o cumprimento dos requisitos constitucionais. A Lei nº 6.745/1985 ainda traz redação histórica sobre estabilidade após 2 anos, mas a Constituição Federal, art. 41, estabelece estabilidade após 3 anos de efetivo exercício para servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Pegadinha de atualização: quando a lei estadual compilada mostra anotação 'VER CF/88 art. 41', isso indica que a literalidade antiga deve ser lida com a Constituição. Para a prova, não trate a estabilidade atual como de 2 anos.

Estágio probatório	Estabilidade
Avalia idoneidade moral, assiduidade/pontualidade, disciplina e eficiência.	Protege o servidor efetivo contra desligamento fora das hipóteses constitucionais e legais.
É ligado à confirmação no cargo.	Diz respeito ao serviço público, e não ao cargo, segundo a própria lei.
Dura 3 anos de efetivo exercício no cargo.	Também se conecta ao parâmetro constitucional de 3 anos de efetivo exercício.

7. Exercício, lotação, faltas e afastamentos

7.1 Exercício e período de trânsito

O início, a suspensão, o reinício e as alterações relativas ao exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. O funcionário terá exercício no órgão em que for lotado. Quando houver mudança de local de trabalho e residência, poderá ser concedido período de trânsito, considerado como de exercício, nunca superior a 30 dias.

Assentamento individual é o registro funcional do servidor: atos de exercício, afastamentos, faltas, penalidades e informações relevantes. Em prova, a FGV pode perguntar se o trânsito conta como exercício. A resposta é sim, desde que dentro do limite legal.

7.2 Afastamentos autorizados

Além das hipóteses legalmente admitidas, o servidor pode ser autorizado a afastar-se do exercício, com prazo certo de duração e sem perda de direitos, para elaboração de trabalho relevante, técnico ou científico; realização de serviço, missão ou estudo fora da sede funcional ou não; frequência a curso de pós-graduação; participação em conclaves considerados de interesse; ou representação do Município, Estado ou País em competições desportivas oficiais.

A lógica é diferente da licença. Licença é uma espécie formal prevista no rol do art. 62. Afastamento é autorização para se ausentar do exercício em situações específicas, com prazo certo e sem perda de direitos, quando enquadrado na lei.

Licença	Afastamento
Rol legal de hipóteses, como saúde, doença em pessoa da família, serviço militar, interesses particulares e licença-prêmio.	Autorização de ausência do exercício em situações como estudo, missão, trabalho técnico, conclave ou competição oficial.
Pode ser remunerada, parcialmente remunerada ou sem remuneração, conforme o tipo.	A lei fala em prazo certo e sem perda de direitos, nas hipóteses do art. 18.
Pode depender de inspeção médica, requerimento ou requisitos específicos.	Depende de autorização e enquadramento legal.

7.3 Faltas

O servidor é obrigado a avisar à chefia imediata no dia em que, por doença ou força maior, não puder comparecer ao serviço. Faltas por motivo de doença serão justificadas, para fins disciplinares, de assentamento e pagamento, se a impossibilidade for abonada pela chefia imediata ou, por atestado médico, até 3 dias; em período superior a 3 dias, pelo órgão médico oficial.

Faltas por motivos particulares não serão justificadas para qualquer efeito. O sábado, domingo ou feriado intercalados são computados como ausência. Essa é uma regra muito explorável pela FGV, porque parece detalhe de rotina, mas está expressamente na lei.

8. Movimentação funcional e reingresso

Embora a aula tenha foco em provimento, posse, exercício e direitos, a Lei nº 6.745/1985 também traz institutos que podem aparecer em alternativas próximas. O objetivo aqui é evitar confusão entre palavras parecidas.

Instituto	Conceito legal essencial	Como a FGV pode distorcer
Redistribuição	Deslocamento motivado de cargo efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, observados requisitos legais.	Trocar por remoção do servidor sem observar o deslocamento do cargo.
Readaptação	Aproveitamento em atribuições diferentes, compatíveis com a condição funcional, por modificação do estado físico ou das condições de saúde. Não implica mudança de cargo.	Dizer que gera aumento ou redução de remuneração.
Recondução	Volta ao cargo anteriormente ocupado em hipóteses como reintegração de outrem ou inabilitação, se estável, em estágio probatório de outro cargo efetivo.	Confundir com reintegração.
Reintegração	Reingresso por decisão administrativa ou judiciária, com ressarcimento de vencimento e vantagens.	Tratar como retorno voluntário de aposentado.
Aproveitamento	Reingresso do funcionário em disponibilidade.	Confundir com readaptação por saúde.
Reversão	Reingresso do aposentado quando insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez ou a pedido, conforme conveniência administrativa.	Confundir com recondução ao cargo anterior por estágio probatório.

9. Direitos: férias, tempo de serviço, estabilidade e progresso funcional

9.1 Férias

O servidor gozará anualmente 30 dias de férias. Somente depois do primeiro ano de exercício o funcionário adquire direito a férias, correspondentes ao ano em que completar o período. É proibido levar qualquer falta ao trabalho à conta de férias.

A lei permite o gozo de férias em até 3 períodos, desde que nenhum seja inferior a 10 dias consecutivos. O terço constitucional de férias é pago independentemente de solicitação e, se as férias forem fracionadas, será aplicado no primeiro período.

A lei também afirma que é proibida a acumulação de férias. Ao entrar em férias, o funcionário deve informar seu endereço eventual.

Férias	Regra
Duração	30 dias anuais.
Aquisição	Depois do primeiro ano de exercício.
Faltas	Não podem ser levadas à conta de férias.
Fracionamento	Até 3 períodos, não inferiores a 10 dias consecutivos.
Terço constitucional	Pago independentemente de solicitação; se houver fracionamento, no primeiro período.
Acumulação	Proibida pela lei.

9.2 Tempo de serviço e estabilidade

O tempo de serviço público prestado à União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, órgãos da Administração Indireta e fundações, bem como o tempo de mandato eletivo, é computado integralmente para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço. **Para licença-prêmio, há regra própria: considera-se o tempo de serviço prestado ao Estado em suas fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias.**

A estabilidade, nos termos da lei, diz respeito ao serviço público, e não ao cargo. Para prova, essa frase literal é importante. Contudo, o prazo atual de estabilidade deve ser interpretado à luz da Constituição Federal: 3 anos de efetivo exercício.

10. Licenças

10.1 Rol de licenças no art. 62

O art. 62 enumera as licenças: tratamento de saúde; doença em pessoa da família; repouso à gestante; prestação do serviço militar obrigatório; mudança de domicílio do funcionário casado; concorrer a cargo eletivo; tratamento de interesses particulares; licença-prêmio; e licença especial.

Licença	Ponto essencial
Tratamento de saúde	Com remuneração, mediante inspeção do órgão médico oficial, até 24 meses, prorrogáveis por idêntico período.
Doença em pessoa da família	Até 365 dias, prorrogável por mais 365; remuneração integral até 3 meses, 2/3 até 1 ano, metade até o limite de 2 anos.
Repouso à gestante	Regras principais hoje estão na LC nº 447/2009 e alterações posteriores.
Serviço militar obrigatório	Concedida ao ocupante de cargo efetivo; ao desincorporado, prazo de até 30 dias para reassumir.
Mudança de domicílio	Ao estável, sem remuneração, por 2 anos, renovável por mais 2; pode reassumir a qualquer tempo.
Concorrer a cargo eletivo	Com remuneração, do registro oficial da candidatura até o dia seguinte ao da eleição; afastamento compulsório se exercer fiscalização ou arrecadação.
Interesses particulares	Ao servidor efetivo e estável, até 3 anos, renovável uma vez por igual período.
Licença-prêmio	Após cada quinquênio de serviço público estadual, 3 meses com remuneração; não conversível em pecúnia.
Licença especial	Hipóteses específicas, como atender menor adotado em idade pré-escolar e atender excepcional sob guarda, conforme literalidade legal e alterações.

10.2 Licença para tratamento de saúde

Ao servidor impossibilitado de exercer o cargo por motivo de saúde será concedida licença com remuneração, mediante inspeção do órgão médico oficial, até 24 meses, prorrogáveis por idêntico período. A licença concedida dentro de 60 dias do término da anterior será considerada prorrogação.

O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá exercer atividade remunerada, sob pena de cassação da licença. A FGV pode apresentar uma situação em que o servidor, durante licença médica, exerce outra atividade remunerada: a consequência legal é a cassação da licença, sem prejuízo de outras apurações cabíveis.

10.3 Licença por doença em pessoa da família

A licença por doença em pessoa da família exige motivo de doença do cônjuge, parentes ou afins até o segundo grau, ou pessoa que viva sob dependência do servidor, e indispensabilidade de assistência pessoal. O prazo é de até 365 dias, prorrogável por mais 365 dias nas mesmas condições.

A remuneração varia: integral até 3 meses; 2/3 se o prazo for estendido até 1 ano; metade até o limite máximo de 2 anos. Esse escalonamento é uma das tabelas mais prováveis de cobrança.

10.4 Licença gestação, lactante, paternidade e adoção

Os arts. 70 e 71 da Lei nº 6.745/1985 foram revogados pela LC nº 447/2009, que passou a disciplinar a licença gestação e temas correlatos. A servidora gestante tem licença para repouso pelo período de 180 dias consecutivos, a partir da data de nascimento da criança, mediante apresentação da certidão de nascimento. A fonte oficial anota decisão do STF em ADI, com interpretação conforme quanto ao termo inicial, o que reforça a necessidade de conferência da versão oficial antes da prova.

A lactante tem direito de ausentar-se do serviço por até 2 horas diárias, ou da escala de trabalho para carga horária de 40 horas semanais, até o filho completar 6 meses, com proporcionalidade para carga horária inferior. A LC nº 447/2009 também disciplina licença-paternidade, adoção e guarda para fins de adoção, com prazos e condições específicos.

Como esse tópico envolve alterações recentes e anotações de controle de constitucionalidade em 2025, a abordagem de prova deve ser conservadora: memorize a estrutura principal, mas confira a versão oficial da LC nº 447/2009 e da Lei nº 6.745/1985 na reta final.

10.5 Licença-prêmio

Após cada quinquênio de serviço público estadual, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a licença com remuneração, como prêmio, por 3 meses. É vedada a conversão em pecúnia. A requerimento do servidor, a licença-prêmio pode ser gozada em parcelas não inferiores a 15 dias.

A contagem do quinquênio é interrompida se o funcionário sofrer pena de suspensão ou faltar ao serviço, sem justificção, por mais de 10 dias. A contagem será suspensa pelo prazo de licença não remunerada ou pelo período que exceder 90 dias no quinquênio, em caso de licença para tratamento de saúde ou doença em pessoa da família, excetuadas as licenças compulsórias.

11. Remuneração, vencimento e vantagens

Remuneração é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo exercício do cargo, correspondente ao vencimento e às vantagens pecuniárias. Vencimento é a expressão pecuniária do cargo, conforme nível próprio, fixado em lei. Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento, constituídos em caráter definitivo, a título de adicional, ou em caráter transitório ou eventual, a título de gratificação.

Termo	Definição	Pegadinha
Vencimento	Expressão pecuniária do cargo, conforme nível próprio fixado em lei.	Não inclui, por si só, todas as vantagens.
Remuneração	Vencimento + vantagens pecuniárias.	É mais ampla que vencimento.
Adicional	Vantagem pecuniária de caráter definitivo.	Não é o mesmo que gratificação eventual.
Gratificação	Vantagem pecuniária transitória ou eventual.	A lei afirma que as gratificações do art. 85 não se incorporam para quaisquer efeitos ao valor da remuneração normalmente percebida.

Entre as gratificações do art. 85 estão: função de confiança; participação em grupos de trabalho ou estudo, comissões legais e órgãos de deliberação coletiva; serviço extraordinário; ministração de aulas em cursos de treinamento; banca examinadora de concurso público; gratificação natalina; prestação de serviços em locais insalubres e com risco de vida; e desempenho de atividade especial.

A remuneração do trabalho noturno é acrescida de 25%, considerando-se trabalho noturno o prestado entre 22 horas e 6 horas do dia seguinte. A hora noturna será considerada de 52 minutos.

12. Diárias, ajuda de custo e amparo social

A ajuda de custo destina-se a compensar despesas de transporte, pessoal e familiar, inclusive bagagem e mobiliário, quando o servidor passar a ter exercício em nova sede à conta do Estado. Não se concede ajuda de custo ao servidor que reassumir o exercício em virtude de término de mandato eletivo, ao posto à disposição e ao transferido ou removido a pedido, salvo se por recomendação médica.

As diárias são devidas ao servidor que se deslocar temporariamente da sede a serviço, a título de indenização de despesas de alimentação, estada e deslocamento. As diárias são calculadas por período de 24 horas, contando-se como diária a fração superior a 12 horas; a fração inferior a 12 horas e superior a 4 horas conta como meia diária.

No amparo social, a lei prevê seguridade social, assistência e previdência obrigatórias, formas de assistência, acidente em serviço, doença profissional, auxílio-funeral e salário-família. Para esta aula, o objetivo é reconhecer o instituto e não aprofundar a previdência estadual.

13. Tradução para linguagem de prova

Se a FGV escrever...	Leia assim...
O servidor foi nomeado e não tomou posse	Não houve investidura completa; a consequência típica é tornar sem efeito a nomeação, se a omissão for do nomeado.
O servidor está em estágio probatório e se afastou	A contagem fica suspensa, salvo férias e cargo comissionado com atribuições afins às do cargo efetivo.
O servidor é estável e pede licença para interesses particulares	Pode ser concedida por até 3 anos, renovável uma vez por igual período.
O servidor foi licenciado para tratamento de saúde e trabalhou remuneradamente	A licença pode ser cassada.
Servidor pede licença por doença do irmão	Parente até segundo grau: possível, se indispensável assistência pessoal e laudo.
Férias podem ser compensadas com faltas	Não. É proibido levar falta à conta de férias.
Vencimento e remuneração são sinônimos	Não. Remuneração inclui vencimento e vantagens pecuniárias.
Licença-prêmio vira dinheiro	Não. A conversão em pecúnia é vedada na redação atual do art. 78.

14. Pegadinhas FGV

- Trocar o prazo de posse de 30 dias por 15, 45 ou 60 dias.
- Dizer que a prorrogação da posse é automática. Ela ocorre a requerimento do interessado ou enquanto durar impedimento por doença comprovada.
- Chamar a perda do prazo de posse de demissão. O correto é nomeação tornada sem efeito, quando a falta decorre de ato ou omissão do nomeado.
- Confundir estágio probatório com estabilidade. O estágio é avaliação; a estabilidade é garantia constitucional de permanência no serviço público.
- Esquecer que o estágio probatório tem comissão de, no mínimo, 3 membros.
- Afirmar que todo afastamento suspende o estágio probatório. Férias e cargo comissionado com atribuições afins não suspendem a contagem.
- Transformar licença por doença em pessoa da família em licença sempre integralmente remunerada. A remuneração muda conforme o período.

- Dizer que a licença para interesses particulares é devida a qualquer servidor. A regra exige servidor ocupante de cargo efetivo e estável.
- Confundir licença-prêmio com prêmio em dinheiro. A conversão em pecúnia é vedada.
- Dizer que readaptação muda o cargo ou aumenta remuneração. A lei afirma que não muda o cargo e não acarreta decesso nem aumento de remuneração.
- Tratar diária como vantagem salarial incorporável. Diária indeniza deslocamento temporário; não é vencimento.
- Usar artigos revogados de licença gestação sem considerar a LC nº 447/2009 e alterações posteriores.
- Cobrar literalmente 'dias úteis' onde a lei determina contagem em dias corridos, salvo regra específica.

15. Questões autorais estilo FGV

As questões a seguir são autorais. Elas não copiam questões reais. Foram elaboradas para treinar literalidade, caso prático, alternativas próximas e raciocínio comparativo, com base na Lei nº 6.745/1985 e normas correlatas.

Questão 1. Bruno foi nomeado para cargo efetivo no âmbito estadual. A publicação do ato de nomeação ocorreu no Diário Oficial, mas, por motivo de organização pessoal, ele deixou transcorrer o prazo legal sem tomar posse e sem requerer prorrogação. Nos termos da Lei nº 6.745/1985, a consequência adequada é:

- A) a suspensão automática da posse por até 30 dias, independentemente de requerimento.
- B) a abertura de processo disciplinar, pois o candidato já se tornou servidor estável com a nomeação.
- C) a exoneração a pedido, por se tratar de renúncia presumida ao cargo.
- D) a nomeação tornada sem efeito, quando a posse não se verificar no prazo por ato ou omissão do nomeado.
- E) a demissão do servidor, com registro de penalidade disciplinar em seus assentamentos.

Questão 2. Considere as afirmativas sobre nomeação, posse e exercício, conforme a Lei nº 6.745/1985. I. A nomeação em caráter efetivo decorre de concurso público e deve observar, entre outros pontos, a ordem de classificação. II. A posse é ato pelo qual o nomeado manifesta, pessoal e expressamente, a vontade de aceitar a nomeação. III. O início, a suspensão, o reinício e as alterações relativos ao exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I, II e III.
- C) II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

Questão 3. Carla, servidora nomeada para cargo efetivo, está em estágio probatório. Durante esse período, afastou-se por licença não enquadrada como férias e, depois, foi designada para cargo comissionado cujas atribuições eram afins às do cargo efetivo. Considerando a regra legal sobre contagem do estágio probatório, assinale a alternativa correta.

- A) Todo afastamento, inclusive férias e cargo comissionado com atribuições afins, suspende a contagem do estágio probatório.
- B) Nenhum afastamento suspende a contagem do estágio probatório, pois a avaliação é feita apenas no final do período.
- C) A contagem somente é suspensa quando houver penalidade disciplinar aplicada ao servidor.
- D) A contagem é interrompida definitivamente sempre que houver afastamento, reiniciando-se do zero após o retorno.

E) A contagem fica suspensa em afastamento a qualquer título, exceto férias e exercício de cargo comissionado com atribuições afins às do cargo efetivo.

Questão 4. Em relação ao estágio probatório previsto na Lei nº 6.745/1985, analise as afirmativas a seguir. I. O servidor nomeado para cargo efetivo fica sujeito a 3 anos de efetivo exercício no cargo. II. A avaliação considera, entre outros requisitos, idoneidade moral, assiduidade e pontualidade, disciplina e eficiência. III. A verificação dos requisitos será efetuada por comissão de, no mínimo, 3 membros. Assinale:

- A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se somente a afirmativa III estiver correta.
- C) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.
- D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- E) se somente a afirmativa I estiver correta.

Questão 5. Relacione os institutos funcionais da coluna da esquerda às descrições da coluna da direita. 1. Readaptação. 2. Recondução. 3. Reintegração. 4. Reversão. () Reingresso do funcionário aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez, ou a pedido, observada a conveniência administrativa. () Aproveitamento em atribuições diferentes, compatíveis com a condição funcional, sem mudança de cargo. () Retorno ao cargo anteriormente ocupado, em hipóteses como reintegração de outrem ou inabilitação em estágio probatório de outro cargo efetivo. () Reingresso decorrente de decisão administrativa ou judiciária, com ressarcimento de vencimento e vantagens. A sequência correta é:

- A) 4, 1, 2, 3.
- B) 3, 1, 4, 2.
- C) 4, 2, 1, 3.
- D) 2, 4, 3, 1.
- E) 1, 3, 2, 4.

Questão 6. Sobre férias, de acordo com a Lei nº 6.745/1985, assinale a alternativa correta.

- A) O servidor adquire direito a férias imediatamente na data da posse, ainda que não tenha iniciado o exercício.
- B) É permitido levar faltas ao trabalho à conta de férias, desde que autorizadas pela chefia imediata.
- C) O terço constitucional de férias depende de requerimento expresso do servidor.
- D) O servidor gozará 30 dias de férias por ano, podendo o gozo ocorrer em até 3 períodos, não inferiores a 10 dias consecutivos.
- E) A acumulação de férias é admitida livremente, desde que por interesse do servidor.

Questão 7. Márcio solicitou licença por motivo de doença de pessoa da família, demonstrando a indispensabilidade de assistência pessoal e apresentando documentação ao órgão competente. O afastamento, inicialmente previsto para 2 meses, foi prorrogado e acabou alcançando 18 meses. Considerando a disciplina legal sobre remuneração nessa licença, é correto afirmar que:

- A) a licença é sempre sem remuneração, por se referir a doença de terceiro.
- B) a remuneração é integral até 3 meses; depois, aplica-se remuneração reduzida, conforme os marcos legais, podendo chegar à metade até o limite máximo de 2 anos.
- C) a remuneração integral é mantida durante todo o prazo máximo de 2 anos.
- D) a licença é remunerada apenas se a doença for do cônjuge, excluídos parentes e afins.
- E) a licença é limitada a 90 dias, sem possibilidade de prorrogação.

Questão 8. O servidor efetivo e estável pretende afastar-se temporariamente do cargo para tratar de interesses particulares. A chefia afirma que a licença pode ser concedida, observados os requisitos legais.

Segundo a Lei nº 6.745/1985, essa licença poderá ser concedida pelo prazo de:

- A) até 2 anos, sem possibilidade de renovação.
- B) até 5 anos, renovável indefinidamente enquanto houver interesse da Administração.
- C) até 1 ano, obrigatoriamente com remuneração integral.
- D) até 6 meses, prorrogáveis por 6 meses.
- E) até 3 anos, renovável uma vez por igual período.

Questão 9. A Lei nº 6.745/1985 prevê licença-prêmio. Sobre esse instituto, assinale a alternativa correta.

- A) É concedida após cada triênio de serviço público estadual, pelo prazo de 1 mês, sempre sem remuneração.
- B) Após cada quinquênio de serviço público estadual, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a 3 meses de licença com remuneração, sendo vedada a conversão em pecúnia.
- C) Pode ser convertida em pecúnia, a critério exclusivo da Administração, ainda que a lei vede tal conversão.
- D) É concedida apenas a servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão.
- E) É automaticamente interrompida por qualquer licença para tratamento de saúde, ainda que inferior a 90 dias no quinquênio.

Questão 10. Sobre licença para tratamento de saúde, assinale a alternativa compatível com a Lei nº 6.745/1985.

- A) O servidor licenciado para tratamento de saúde fica impedido de exercer atividade remunerada, sob pena de cassação da licença.
- B) A licença será sempre sem remuneração, pois não há prestação de serviço.
- C) A inspeção médica só pode ser feita por médico particular indicado pelo servidor, sem homologação oficial.
- D) A licença concedida dentro de 180 dias do término da anterior será sempre considerada nova licença, e não prorrogação.
- E) A chefia imediata não pode promover a apresentação do servidor à inspeção médica.

Questão 11. Determinado servidor, por motivo de doença, deixou de comparecer ao serviço por 5 dias. Apresentou atestado médico particular à chefia imediata, sem submissão ao órgão médico oficial. À luz da Lei nº 6.745/1985, a justificativa por atestado médico, para fins de pagamento e assentamento, é admitida pela chefia imediata:

- A) por até 10 dias, independentemente de órgão médico oficial.
- B) somente para faltas por motivo particular.
- C) até 3 dias; em período superior, exige-se atuação do órgão médico oficial.
- D) por qualquer prazo, desde que o servidor comunique a ausência no retorno ao trabalho.
- E) apenas quando a doença for de pessoa da família, e não do próprio servidor.

Questão 12. A respeito de remuneração, vencimento e vantagens pecuniárias, considere as afirmativas. I. Remuneração é a retribuição mensal paga pelo exercício do cargo, correspondente ao vencimento e às vantagens pecuniárias. II. Vencimento é a expressão pecuniária do cargo, fixada em lei. III. Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento, a título de adicional ou gratificação. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) II e III, apenas.

Questão 13. Um servidor exerceu atividades entre 22 horas e 6 horas do dia seguinte. De acordo com a Lei nº 6.745/1985, o trabalho noturno é remunerado com acréscimo de:

- A) 50%, e a hora noturna é considerada de 60 minutos.
- B) 25%, sendo a hora noturna considerada de 52 minutos.
- C) 30%, exclusivamente se houver convocação por edital.
- D) 20%, sem qualquer regra especial sobre a duração da hora.
- E) 100%, pois se equipara integralmente a serviço extraordinário.

Questão 14. Assinale a alternativa que melhor diferencia diárias e ajuda de custo na Lei nº 6.745/1985.

- A) Ambas têm natureza disciplinar e são aplicadas como sanção pecuniária ao servidor.
- B) Diárias compensam mudança definitiva de sede, enquanto ajuda de custo indeniza deslocamento temporário para serviço.
- C) Diárias são sempre incorporáveis à remuneração; ajuda de custo é sempre gratificação natalina.
- D) Não há diferença jurídica entre diárias e ajuda de custo, pois ambas têm a mesma hipótese de incidência.
- E) Ajuda de custo compensa despesas quando o servidor passa a ter exercício em nova sede; diárias indenizam deslocamento temporário da sede a serviço.

Questão 15. Um funcionário compareceu ao serviço com atraso máximo de até 30 minutos. Nos termos da Lei nº 6.745/1985, ele perderá:

- A) 1/3 dos vencimentos do dia.
- B) a totalidade dos vencimentos do mês.
- C) 2/3 dos vencimentos do dia, em qualquer hipótese.
- D) os vencimentos integrais do dia, sem exceção.
- E) apenas o adicional por tempo de serviço.

Questão 16. A respeito da licença para concorrer a cargo eletivo, assinale a alternativa correta.

- A) É sempre sem remuneração e começa no dia da eleição.
- B) É concedida apenas após a diplomação do candidato eleito.
- C) Nunca gera afastamento compulsório, ainda que o servidor exerça função de fiscalização ou arrecadação.
- D) É assegurada com remuneração desde o registro oficial da candidatura até o dia seguinte ao da eleição; se o servidor exercer cargo ou função de fiscalização ou arrecadação, o afastamento será compulsório.
- E) Depende de estágio probatório concluído e somente pode ser concedida a servidor aposentado que reverter ao serviço.

Questão 17. No primeiro ano de exercício, um servidor perguntou se já possuía direito a férias. A orientação juridicamente adequada é:

- A) somente depois do primeiro ano de exercício o funcionário adquirirá direito a férias.
- B) o direito surge no ato da nomeação, ainda que não haja exercício.
- C) o direito surge no ato da posse, mesmo sem exercício mínimo.
- D) o direito surge após 90 dias de exercício, por aplicação da licença-prêmio.
- E) não existe direito a férias no regime estatutário estadual.

Questão 18. A Lei nº 6.745/1985 prevê que o período de trânsito para providências relativas à mudança de local de trabalho e residência:

- A) não pode ser considerado exercício, porque o servidor não está desempenhando atribuições no órgão de destino.

- B) é sempre de 60 dias, prorrogáveis por igual período.
- C) será concedido apenas a servidor em licença para interesses particulares.
- D) é contado apenas para aposentadoria, mas não para exercício.
- E) pode ser concedido e será considerado como de exercício, nunca superior a 30 dias.

Questão 19. Considere a regra de contagem de prazos da Lei nº 6.745/1985. Os prazos previstos no Estatuto e na sua regulamentação serão contados por:

- A) dias úteis, computando-se o dia inicial e sem prorrogação no vencimento em feriado.
- B) dias corridos, não se computando o dia inicial e prorrogando-se o vencimento que incidir em sábado, domingo ou feriado para o primeiro dia útil seguinte.
- C) meses administrativos de 30 dias, computando-se sempre o dia inicial.
- D) dias úteis, excluídos automaticamente todos os pontos facultativos estaduais.
- E) horas corridas, pois a lei não contém regra de contagem em dias.

Questão 20. Sobre licença por mudança de domicílio, assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 6.745/1985.

- A) É concedida ao funcionário estável quando, por mudança compulsória de domicílio do cônjuge ou companheiro, esteja impossibilitado de exercer o cargo, sem remuneração, por 2 anos, renovável por mais 2 anos.
- B) É concedida com remuneração integral por 3 anos, independentemente de estabilidade.
- C) É exclusiva de servidores em comissão, por prazo de 30 dias improrrogáveis.
- D) Impede o reassumir do exercício antes do retorno do cônjuge ao domicílio anterior.
- E) Pode ser concedida a qualquer servidor por simples mudança voluntária de endereço, ainda que não haja impossibilidade de exercício do cargo.

16. Gabarito resumido

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	D	6	D	11	C	16	D
2	B	7	B	12	D	17	A
3	E	8	E	13	B	18	E
4	C	9	B	14	E	19	B
5	A	10	A	15	A	20	A

17. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: D

A alternativa D aplica o art. 14: se a posse não ocorrer no prazo por ato ou omissão do nomeado, a nomeação será tornada sem efeito.

A alternativa A seduz porque há prorrogação, mas ela não é automática e depende de requerimento ou doença comprovada. A B erra porque a nomeação, sozinha, não torna o candidato servidor estável. A C usa 'exoneração a pedido', que pressupõe situação funcional diversa. A E transforma o fato em demissão disciplinar, o que não corresponde à hipótese de ausência de posse.

Questão 2 - Gabarito: B

As três afirmativas estão corretas. A nomeação efetiva decorre de concurso e observa ordem de classificação; a posse é manifestação pessoal e expressa de aceitação; e as ocorrências relativas ao exercício são registradas no assentamento individual.

As demais alternativas erram por suprimir uma ou mais afirmações verdadeiras. A pegadinha é tratar o exercício como etapa informal, quando a lei prevê registro funcional.

Questão 3 - Gabarito: E

O § 3º do art. 15 estabelece que a contagem do estágio probatório será suspensa em afastamento a qualquer título, exceto férias e exercício de cargo comissionado com atribuições afins às do cargo efetivo.

A alternativa A erra por incluir as exceções como causas de suspensão. A B nega a suspensão prevista em lei. A C reduz indevidamente a suspensão à hipótese de penalidade. A D fala em interrupção definitiva e reinício do zero, consequência que a lei não prevê nessa regra.

Questão 4 - Gabarito: C

As três afirmativas reproduzem a estrutura legal do estágio probatório: 3 anos de efetivo exercício, quatro requisitos básicos e comissão de, no mínimo, 3 membros.

As alternativas A, B, D e E erram por excluir afirmações corretas. Esse tipo de item é típico de FGV: todas parecem formais, mas a resolução exige conferência da literalidade.

Questão 5 - Gabarito: A

A sequência correta é 4, 1, 2, 3: reversão é retorno do aposentado; readaptação é aproveitamento em atribuições compatíveis por condição de saúde, sem mudança de cargo; recondução é volta ao cargo anterior; reintegração é reingresso por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento.

Os distratores misturam institutos vizinhos. A confusão mais comum é entre recondução e reintegração, ou entre reversão e aproveitamento.

Questão 6 - Gabarito: D

A alternativa D está correta: férias anuais de 30 dias, com possibilidade de fracionamento em até 3 períodos, não inferiores a 10 dias consecutivos.

A A erra porque o direito é adquirido somente depois do primeiro ano de exercício. A B contraria a proibição de levar faltas à conta de férias. A C erra porque o terço é pago independentemente de solicitação. A E contraria a proibição de acumulação de férias.

Questão 7 - Gabarito: B

A licença por doença em pessoa da família é remunerada em escalas: integral até 3 meses, 2/3 se o prazo for estendido até 1 ano e metade até o limite máximo de 2 anos.

A A erra por dizer que é sempre sem remuneração. A C erra por manter remuneração integral durante todo o período. A D restringe indevidamente a licença ao cônjuge. A E ignora o prazo de 365 dias, prorrogável por mais 365.

Questão 8 - Gabarito: E

A licença para tratamento de interesses particulares pode ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo e estável pelo prazo de até 3 anos, renovável uma vez por igual período.

A A troca o prazo e elimina a renovação. A B cria renovação indefinida. A C afirma remuneração integral, incompatível com a natureza da licença. A D cria prazo de 6 meses sem base no art. 77.

Questão 9 - Gabarito: B

A licença-prêmio é de 3 meses, com remuneração, após cada quinquênio de serviço público estadual, e sua conversão em pecúnia é vedada.

A A troca quinquênio por triênio e diz sem remuneração. A C contraria a vedação expressa. A D restringe a cargo em comissão, quando o dispositivo fala em servidor ocupante de cargo efetivo. A E exagera: a contagem pode ser suspensa pelo período que exceder 90 dias, não por qualquer licença de saúde.

Questão 10 - Gabarito: A

O art. 68 impede o servidor licenciado para tratamento de saúde de exercer atividade remunerada, sob pena de cassação da licença.

A B erra porque a licença para tratamento de saúde é com remuneração. A C ignora a inspeção/homologação pelo órgão médico oficial. A D erra o prazo: licença dentro de 60 dias do término da anterior é considerada prorrogação. A E erra porque a chefia imediata pode promover a apresentação à inspeção médica.

Questão 11 - Gabarito: C

A lei admite justificativa por doença mediante chefia ou atestado médico até 3 dias; em período superior, deve atuar o órgão médico oficial.

A A aumenta indevidamente o prazo. A B confunde doença com motivo particular. A D dispensa controle oficial por prazo ilimitado. A E restringe indevidamente a regra ao caso de doença em pessoa da família.

Questão 12 - Gabarito: D

As três afirmativas correspondem aos arts. 81 a 83: remuneração é vencimento mais vantagens; vencimento é a expressão pecuniária do cargo; vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento a título de adicional ou gratificação.

As alternativas A, B, C e E excluem proposições verdadeiras. A armadilha é tratar vencimento e remuneração como sinônimos, o que não são.

Questão 13 - Gabarito: B

O trabalho noturno é remunerado com acréscimo de 25%, e a hora noturna é considerada de 52 minutos.

A A mistura adicional de 50% e hora de 60 minutos. A C usa 30%, que é percentual do serviço extraordinário na lei. A D reduz o percentual. A E transforma trabalho noturno em adicional de 100%, sem base legal.

Questão 14 - Gabarito: E

Ajuda de custo compensa despesas de mudança para nova sede; diárias indenizam deslocamento temporário da sede a serviço.

A A trata institutos indenizatórios como sanção. A B inverte as hipóteses. A C fala em incorporação e gratificação natalina, o que não é a definição legal. A D apaga distinção que a lei expressamente faz.

Questão 15 - Gabarito: A

O art. 93 prevê perda de 1/3 dos vencimentos do dia quando o servidor comparecer com atraso máximo de até 30 minutos ou se retirar antes de terminado o horário de trabalho.

A B amplia a perda para o mês inteiro. A C usa 2/3, hipótese ligada ao parágrafo único do art. 19. A D confunde com falta ao serviço, que gera perda dos vencimentos do dia. A E não corresponde ao regime de desconto legal.

Questão 16 - Gabarito: D

A licença para concorrer a cargo eletivo é com remuneração, desde o registro oficial da candidatura até o dia seguinte ao da eleição; se o servidor exerce fiscalização ou arrecadação, o afastamento será compulsório.

A A erra remuneração e termo inicial. A B desloca o início para depois da eleição. A C ignora a hipótese de afastamento compulsório. A E acrescenta requisitos estranhos ao art. 76.

Questão 17 - Gabarito: A

O § 1º do art. 59 afirma que somente depois do primeiro ano de exercício o funcionário adquire direito a férias.

A B confunde nomeação com exercício. A C confunde posse com período aquisitivo. A D mistura férias com licença-prêmio. A E nega direito expressamente previsto no Estatuto.

Questão 18 - Gabarito: E

O período de trânsito pode ser concedido para providências relativas à mudança de local de trabalho e residência; é considerado como de exercício e nunca superior a 30 dias.

A A erra porque a lei considera o trânsito como exercício. A B troca o prazo. A C restringe a licença para interesses particulares. A D limita os efeitos à aposentadoria, quando a lei fala em exercício.

Questão 19 - Gabarito: B

O art. 185 estabelece que os prazos são contados em dias corridos; não se computa o dia inicial; e o vencimento em sábado, domingo ou feriado é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.

A A usa dias úteis e computa o dia inicial. A C inventa meses administrativos. A D também usa dias úteis e adiciona ponto facultativo como regra automática. A E nega regra textual de contagem em dias.

Questão 20 - Gabarito: A

A licença por mudança de domicílio é concedida ao funcionário estável quando mudança compulsória de domicílio do cônjuge ou companheiro o impossibilitar de exercer o cargo; é sem remuneração, por 2 anos, renovável por mais 2 anos.

A B erra remuneração, prazo e estabilidade. A C restringe indevidamente a cargo em comissão. A D contraria a possibilidade de reassumir o exercício a qualquer tempo. A E transforma mudança voluntária em hipótese legal, o que não corresponde ao art. 74.

18. Checklist final do que dominar

- Regra geral: admissão ao serviço estadual depende de concurso público; cargo em comissão é exceção.
- Nomeação efetiva: concurso, vagas existentes, ordem de classificação, cargo do concurso e exame de saúde.
- Posse: prazo de 30 dias da publicação; prorrogação por mais 30 dias ou enquanto durar doença comprovada.
- Se a posse não ocorrer por ato ou omissão do nomeado, a nomeação é tornada sem efeito.
- Estágio probatório: 3 anos de efetivo exercício; idoneidade moral, assiduidade e pontualidade, disciplina e eficiência.
- Comissão do estágio probatório: mínimo de 3 membros; ciência trimestral; defesa em 15 dias se concluso para exoneração.
- Contagem do estágio probatório suspende em afastamento, salvo férias e cargo comissionado com atribuições afins.
- Exercício: registros no assentamento individual; período de trânsito conta como exercício e não supera 30 dias.
- Faltas por doença: atestado até 3 dias; acima disso, órgão médico oficial.
- Falta particular: não justifica para qualquer efeito; finais de semana e feriados intercalados contam como ausência.
- Férias: 30 dias; direito após primeiro ano de exercício; até 3 períodos de no mínimo 10 dias; terço no primeiro período; proibida acumulação.
- Licença saúde: com remuneração, até 24 meses, prorrogáveis; atividade remunerada durante a licença pode cassá-la.
- Licença por doença em pessoa da família: até 365 + 365 dias; remuneração integral, 2/3 ou metade conforme a duração.
- Licença para interesses particulares: efetivo e estável, até 3 anos, renovável uma vez por igual período.
- Licença-prêmio: quinquênio, 3 meses com remuneração, sem conversão em pecúnia; parcelas mínimas de 15 dias.
- Remuneração = vencimento + vantagens pecuniárias; vencimento é só a expressão pecuniária do cargo.
- Trabalho noturno: 22h às 6h, acréscimo de 25%, hora de 52 minutos.
- Ajuda de custo e diárias são institutos diferentes: nova sede x deslocamento temporário.
- Prazos do Estatuto: dias corridos, exclui o dia inicial e prorroga vencimento em sábado, domingo ou feriado.
- Na reta final, conferir versão oficial da Lei nº 6.745/1985 e da LC nº 447/2009, pois há dispositivos revogados, alterações e anotações de controle de constitucionalidade.

19. Referências oficiais consultadas

Fonte	Endereço
Edital TJSC nº 10/2026, retificado	https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/edital-retificado.pdf
Lei nº 6.745/1985, versão compilada ALESC	https://leis.alesc.sc.gov.br/ato-normativo/7963/compilado
Lei Complementar nº 447/2009	https://leis.alesc.sc.gov.br/ato-normativo/16703
Página oficial do concurso FGV/TJSC	https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjscservidor26
Prova FGV TJSC 2024 - Analista Jurídico, usada apenas para calibragem de estilo	https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-juridicoan-jur-tipo-2.pdf